SĄD REJONOWY
dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
II WYDZIAŁ KARNY
Data 07.02.2024
J. Hempel
T: 07.02.24
Godz. ..... min ..... godz. .....

68

Opinia sądowo-psychiatryczna

Na polecenie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza II Wydział Karny przeprowadzono badanie psychiatryczne oskarżonego Witolda Kilarskiego, syna Mieczysława i Jolanty , ur.11.12.1975 r. , zam. w Krakowie ul. Złota Podkowa 27/9 .

Badanie wykonano w warunkach ambulatoryjnych przez biegłych psychiatrów Ewę Burzyńską-Rzucidło i Krystynę Sosińską -Stępniewską , ponieważ Sąd postanowił dopuścić dowód z opinii biegłych lekarzy psychiatrów na okoliczność stanu zdrowia psychicznego oskarżonego i jego poczytalności w odniesieniu do stawianego mu zarzutu.

Dane z akt sprawy sygn. II K 321/23/P

Witold Kilarski oskarżony jest z oskarżenia prywatnego Narodowego Centrum Neuki ul. Twardowskiego 16 w Krakowie o to ,że :

w okresie od dnia 8 czerwca 2020 do dnia 19 maja 2022 r. w ramach czynu ciągłego, wielokrotnie pomawiał oskarżyciela za pomocą środków masowego komunikowania się, tj. w korespondencjach mailowych kierowanych do setek odbiorców o takie postępowanie, które mogły poniżyć go w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla prowadzonej przez oskarżyciela działalności, w szczególności oskarżając Narodowe Centrum Nauki o zorganizowaną korupcję, nepotyzm, patologię w działaniu NCN, naruszanie tajemnicy korespondencji, szantaże wobec pracowników, kradzież własności intelektualnej, ukrywanie nieprawidłowości przez organami państwowymi, oszustwa,
t.j. o przestępstwo z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 &1 kk

W uzasadnieniu m. in... Witold Kilarski jest naukowcem, który starał się uzyskać od NCN dofinansowanie swojego projektu badawczego w postaci grantu naukowego. Jego wniosek został oceniony negatywnie i grant nie został mu przyznany. W związku z brakiem uzyskania dofinansowania, Witold Kilarski rozpoczął kampanię nienawiści wymierzoną w NCN. Wykorzystując prywatne i nielegalne nagrania dokonane przez osoby postronne, stworzył na potrzeby systemowego pomawiania NCN obraz tej instytucji jako patologicznego miejsca, gdzie króluje korupcja, nepotyzm, oszustwa, mobbing, szantaże i wiele innych zjawisk jednoznacznie naruszających dobre imię tej instytucji. Ów wymyślony obraz NCN nie pozostawił dla siebie, ale działając w formie swoiście rozumianej zemsty, postanowił zakomunikować niemal całemu naukowemu światu swoje pomawiające wymysły wysyłając do kilkuset adresatów maile, w których najpierw jako Witold Kilarski a następnie pod pseudonimem "Ludwig Boltzmann" pomawiał i oczerniał NCN o zorganizowaną korupcję, nepotyzm, patologię w działaniu, naruszanie tajemnicy korespondencji, szantaże wobec pracowników, kradzież własności intelektualnej, ukrywanie ni prawidłowości przez organami państwowymi, oszustwa. Od dnia 8 czerwca 2020 r. do dnia 19 maj 2022 r. wielokrotnie przesyłał maila o identycznej treści (w załączeniu) do najwybitniejszych naukowców w Polsce oraz na świecie, a także na adresy mail owe innych kluczowych osób i prestiżowych podmiotów związanych z polskim oraz europejskim środowiskiem naukowym (w tym m.in. jednostek Polskiej Akademii Nauk,

40

Ministerstwa Edukacji i Nauki), mediów oraz osób fizycznych związanych z NCN. Potrafił nawet nadać nazwę wiadomości "O nepotyzmie i plagiatach w NCN pod kontrolą Zbigniewa Błockiego". W treści tych wiadomo= wprost zawarł informacje, które opisuje zarzut niniejszego aktu oskarżenia przykładowo:

-" chcę się tutaj z Państwem podzielić częścią dowodów na zorganizowaną korupcję i nepotyzm w NCNie"
- "znajdą Państwo dowody na patologię w NCN"
- "czytanie przez dyr. NCN prywatnej korespondencji"
- "szantaż pracownika"
- "profesorowie kradnący pomysły z ocenianych grantów"
- "ukrywanie nieprawidłowości podczas kontroli NIK w 2020 roku"
- "praktyki korupcyjne, mechanizmy oszukiwania kontrolerów NIK".....

...Skala działań oskarżonego jest całkowicie bezprecedensowa. Tak szokująco wielka liczba adresatów jego korespondencji wskazuje, iż jedynym zamiarem oskarżonego, jest pomówienie NCN w zemście za nieprzyznanie mu grantu naukowego. Jeżeli nawet założyć, iż oskarżony jak każda inna osoba mająca określone podejrzenia (nawet zupełnie aberracyjne) ma prawo złożyć stosowne zawiadomienie do organów zajmujących się weryfikacją takich twierdzeń, to z całą pewnością działania polegające na rozpowszechnieniu tego typu informacji pośród setek osób trzecich i instytucji, stanowią działania bezprawne a osoba je dokonująca musi liczyć się konsekwencjami. Należy podkreślić, iż oskarżony bez żadnej wątpliwości zmierza jedynie do celowego zaszkodzenia NCN oraz jej władzom, o czym świadczy mail wysłany przez niego bezpośrednio do dyrekcji NCN (dyr. Z. Błockiego i jego zastępcy M. Liany) w dniu 16.03.2022 r. (a zatem raptem kilka dni po wysłaniu pierwszego maila z podpisem L. Boltzmann) w którym stwierdza: "czas spakować szczoteczkę do zębów, przyda się do czyszczenia ścierwa". Dodatkowo w dniu 15.03.2023 oskarżony wysłał do dyrektora NCN wyjątkowo wulgarnego i ordynarnego maila (w załączeniu) w którym nie tylko nazywa dyrektora NCN "skorumpowanym" i oskarża o "przekręty", ale też grozi przestępnym działaniami wobec niego w więzieniu, o charakterze seksualnym.

Do akt dołączono wydruk maili od Ludwig E Boltzmann maj 2022 .... O nepotyzmie i plagiatach w polskiej nauce ....O nepotyzmie i plagiatach w NCN pod kontrolą Zbigniewa Błockiego ....

Wydruk maila 15.03.2023 od Witek Kilarski do Zbigniew Błocki

Szanowny Zbyszku,

Z wiadomości widzę że straciłeś na wadze. I słusznie, w więzieniu z okrągłym pyszczaczkiem powodowałbyś niezdrowy niepokój wśród osadzonych. Rozumie że Prokuratura wezwała Klocuszka na rozmowę? Ot retoryczne pytanie.

Pytam cię Mysiaczku kolejny raz, o co ci chodziło z szantażem wobec mnie? Wiadomym jest że jesteś Pysiu związany romantycznie z panem drągiem. Ale czy to wszystko? Czemu Pysiu zaatakowałeś mnie? Zbyt wielka liczba przekrętów o których mówiła mi Laura, a które to wypowiedzi nagrałem?

Gdybyś miał męskość, wiem że twoje córki raczej nie z twojej krwawicy, gdybyś miał męskość przynajmniej odpowiedziałbyś na któryś z moich maili.

A tak, trać wagę dalej, już niedługo szczupła pupcia się może przydać.

A swoją drogą, jesteś człowieczku zerem i Bóg da jak zero skończysz. O czym się twoja rodzina oczywiście dowie! Muszą być w końcu dumni że skorumpowanego Pysia, czyż nie tak jest mały klocuszku pyziowaty?

Pozdrawiam grubasku, zdrowie się przyda, szczególnie myślę tu o hemoroidach!

Na zawsze twój, witek „ .

40

Ministerstwa Edukacji i Nauki), mediów oraz osób fizycznych związanych z NCN. Potrafił nawet nadać nazwę wiadomości "O nepotyzmie i plagiatach w NCN pod kontrolą Zbigniewa Błockiego". W treści tych wiadomo= wprost zawarł informacje, które opisuje zarzut niniejszego aktu oskarżenia przykładowo:

-" chcę się tutaj z Państwem podzielić częścią dowodów na zorganizowaną korupcję i nepotyzm w NCNie"
- "znajdą Państwo dowody na patologię w NCN"
- "czytanie przez dyr. NCN prywatnej korespondencji"
- "szantaż pracownika"
- "profesorowie kradnący pomysły z ocenianych grantów"
- "ukrywanie nieprawidłowości podczas kontroli NIK w 2020 roku"
- "praktyki korupcyjne, mechanizmy oszukiwania kontrolerów NIK".....

...Skala działań oskarżonego jest całkowicie bezprecedensowa. Tak szokująco wielka liczba adresatów jego korespondencji wskazuje, iż jedynym zamiarem oskarżonego, jest pomówienie NCN w zemście za nieprzyznanie mu grantu naukowego. Jeżeli nawet założyć, iż oskarżony jak każda inna osoba mająca określone podejrzenia (nawet zupełnie aberracyjne) ma prawo złożyć stosowne zawiadomienie do organów zajmujących się weryfikacją takich twierdzeń, to z całą pewnością działania polegające na rozpowszechnieniu tego typu informacji pośród setek osób trzecich i instytucji, stanowią działania bezprawne a osoba je dokonująca musi liczyć się konsekwencjami. Należy podkreślić, iż oskarżony bez żadnej wątpliwości zmierza jedynie do celowego zaszkodzenia NCN oraz jej władzom, o czym świadczy mail wysłany przez niego bezpośrednio do dyrekcji NCN (dyr. Z. Błockiego i jego zastępcy M. Liany) w dniu 16.03.2022 r. (a zatem raptem kilka dni po wysłaniu pierwszego maila z podpisem L. Boltzmann) w którym stwierdza: "czas spakować szczoteczkę do zębów, przyda się do czyszczenia ścierwa". Dodatkowo w dniu 15.03.2023 oskarżony wysłał do dyrektora NCN wyjątkowo wulgarnego i ordynarnego maila (w załączeniu) w którym nie tylko nazywa dyrektora NCN "skorumpowanym" i oskarża o "przekręty", ale też grozi przestępnym działaniami wobec niego w więzieniu, o charakterze seksualnym.

Do akt dołączono wydruk maili od Ludwig E Boltzmann maj 2022 .... O nepotyzmie i plagiatach w polskiej nauce ....O nepotyzmie i plagiatach w NCN pod kontrolą Zbigniewa Błockiego ....

Wydruk maila 15.03.2023 od Witek Kilarski do Zbigniew Błocki

Szanowny Zbyszku,

Z wiadomości widzę że straciłeś na wadze. I słusznie, w więzieniu z okrągłym pyszczaczkiem powodowałbyś niezdrowy niepokój wśród osadzonych. Rozumie że Prokuratura wezwała Klocuszka na rozmowę? Ot retoryczne pytanie.

Pytam cię Mysiaczku kolejny raz, o co ci chodziło z szantażem wobec mnie? Wiadomym jest że jesteś Pysiu związany romantycznie z panem drągiem. Ale czy to wszystko? Czemu Pysiu zaatakowałeś mnie? Zbyt wielka liczba przekrętów o których mówiła mi Laura, a które to wypowiedzi nagrałem?

Gdybyś miał męskość, wiem że twoje córki raczej nie z twojej krwawicy, gdybyś miał męskość przynajmniej odpowiedziałbyś na któryś z moich maili.

A tak, trać wagę dalej, już niedługo szczupła pupcia się może przydać.

A swoją drogą, jesteś człowieczku zerem i Bóg da jak zero skończysz. O czym się twoja rodzina oczywiście dowie! Muszą być w końcu dumni że skorumpowanego Pysia, czyż nie tak jest mały klocuszku pyziowaty?

Pozdrawiam grubasku, zdrowie się przyda, szczególnie myślę tu o hemoroidach!

Na zawsze twój, witek „ .

W czasie rozprawy w Sądzie w dniu 22.09.2023 r. Witold Kilarski podał ..
Nie karany, leczony na depresje, miał taki stan, że nie mógł się ruszać, bierze cały czas lekarstwa, obecnie również, nie był hospitalizowany, oświadcza, iż może w dniu dzisiejszym uczestniczyć w rozprawie
„Treść zarzutu z aktu oskarżenia zrozumiałem. Nie przyznaje się do jego popełnienia. Odmawiam składania wyjaśnień spontanicznych. Odmawiam odpowiedzi na pytania pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i Sądu. „

Zaświadczenie lekarskie z 02.10.2023 r. z Oddziału Intensywnej Teapii i Anestezjologii (pieczątka nagłówkowa nieczytelna) z informacją ,że pacjent Witold Kilarski od 2.10.2023 r. do nadal przebywa w/w oddziale .

W czasie rozprawy w Sadzie 22.11.2023 r. świadek Zbigniew Błocki podał ...
„Przez kilka lat, od roku 2020 oskarżony zarówno w mailach przeznaczonych dla kilkunastu osób, jak i publicznie w mediach społecznościowych, później w mailach wysyłanych do kilkuset osób oskarżał NCN o różnego rodzaju nieprawidłowości, które to oskarżenia były całkowicie niezgodne z prawdą. NCN to agencja grantowa, rządowa, która ma na celu finansowanie badań podstawowych, wspiera najlepszych polskich naukowców, finansując projekty badawcze, współpracuje z wieloma instytucjami zagranicznymi, również korzysta z zagranicznych ekspertów, jest to bardzo istotna instytucja w systemie finansowania badań naukowych.
Ja nie znam pana Kilarskiego, nigdy go nie spotkałem.
Ja się dowiedziałem o jego istnieniu w rozmowie z Marcinem Drąg. Okazało się, że w jednej lub dwóch sprawach w których aplikował pan Kilarski, sprawy te dotarły do mnie, ale ja tego nie pamiętałem, była to dla mnie osoba anonimowa. Pan Drąg poinformował mnie o jego konflikcie interesów, pracownicy NCN - Laury Bandury-Morgan, który miała przy składaniu wniosku pana Kilarskiego do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, w którym to konkursie NCN finansował komponent badawczy. Pani Laura usiłowała pomóc poprzez zorganizowanie współpracy pomiędzy Kilarskim, a Drągiem. Jak się wtedy dowiedziałem, pani Laura była w związku z panem Kilarskim, jednak w tym wypadku konflikt polegał na tym, że pracowała w NCN.
Pan Kilarski ostatecznie złożył wniosek o dofinansowanie, ten i jakiś inny. Osobiście nie miałem żadnego wpływu na decyzje. Zarówno w przypadku NA WY, jak i wnioskach w konkursach NCN, w których aplikował oskarżony, decyzje podejmowały zespoły ekspertów, w których nie znałem osób, ani ich nawet nie wybierałem. Ja podpisywałem nominacje, ale była to czynność czysto formalna. Z tego, co mi wiadomo pan Kilarski nie otrzymał żadnego dofinansowania. Mniej więcej od tego momentu lub miesięcy później rozpoczęła się kampania mailowa pana Kilar kiego. W jednym z postów na Fa ebooku napisał o gwałtach, korupcji i nepotyzmie w NCN. Na naszą interwencje Facebooku usunął tego po C$ kilka miesięcy maile z takimi oskarżeniami otrzymywałem, na początku krag odbiorców maili by kilkunastu osobowy, był tam Drąg, osoby z farmakologii, polskiej akademii nauk w tym dyrektor tej instytucji oraz pani profesor z Chicago, która współpracowała z Kilarskim. Te maile były podpisywane przez Kilarskiego swoim imieniem i nazwiskiem. Największa eskalacja to były maile wysyłane do kilkuset osób, w których był podpis - Ludwik Boltzman. Nikt z zainteresowanych nie miał wątpliwości, że są autorstwa Kilarskiego. W tych mailach przytoczono szereg oskarżeń pod adresem NCN, w dużej mierze były one autorstwa pani Laury Bandury-Morgan i udostępniono 2 nagrania, jedno mojej rozmowy z panią Laura, jedno z rozmowy pana Kilarskiego z panią Laurą. W dużej mierze te maile odpowiadały maila uprzednio

42

wysyłanym przez pana Kilarskiego, ale były dużo bardziej obszerne. Były jeszcze takie maile bezpośrednio do mnie i zastępcy NCN - Marcina Liany podpisywane przez Kilarskiego, miały one charakter czysto obraźliwy. ....

.....Z tego, co pamiętam odbiorcami byli szefowie różnych instytucji naukowych w Polsce, pracownicy ministerstwa, a także wielu prominentnych naukowców. W jednym z takiej serii rozsyłanych maili, byli prawie wszyscy pracownicy mojego instytutu matematyki U1. Osoby te były co najwyżej ekspertami NCN, część osób może współpracowała jako szefowie instytucji. Generalnie te maile były w podobnych duchu, obraźliwe. Zwróciliśmy uwagę, że maile były wysyłane z domeny protomail ze Szwajcarii, której to używał pan Kilarski w prywatnym adresie. Uważam, że maile mogły wpłynąć na stopień zaufania do NCN, dostaliśmy szereg pytań odnośnie maili od osób ze świata nauki. Pytania dotyczyły tego, czy oskarżenia są w jakikolwiek sposób prawdziwe. Ja w bardziej w prywatnych rozmowach musiałem się tłumaczyć z informacji zawartych w mailach i musiałem cały ten kontekst opisywać.

.....Marcin Drag miał zastrzeżenia do Laury Bandury- Morgan. Było to pod koniec maja 2020r. Dotyczyły tego, że chociaż sama przyznała, że ma konflikt interesów, bardzo jej zależało, aby pan Drag współpracował z panem Kilarskim w przygotowaniu tego wniosku. Chodziło o wniosek do NA WY, nie wiem, czy on był już złożony. Zastrzeżenia Drąga dotyczyły sytuacji z przed 3 miesięcy przed naszą rozmową. W tym programie NCN finansował komponent badawczy w projektach do NA WY. W tym konkursie NCN współpracował z NA W A, stąd konflikt interesów. Pan Drąg spotkał się ze mną osobiście. Pan Drąg nie informował mnie, że był wcześniej w relacji z panią Morgan, mówił, że znają się osobiście, ale nie mówił, że byli w relacji. Wydaje mi się, że były takie sytuacje, że w momencie kiedy pani Laura pracowała w NCN pan Drąg składał wnioski o dofinansowanie. Pani Laura nie zgłaszała żadnych konfliktu interesów w związku z jakąś relacją z panem Drągiem, nie wiem, czy taka relacja była, nawet dzisiaj tego nie wiem. Po pierwsze była informacja , o której informował mnie pan Drąg, ja wtedy sprawdziłem logi w systemie OSF, czy pani Laura sprawdzała jak wyglądała ewaluacja wniosków pana Kilarskiego składanych NCN.
Również było jasne, że pani Laura i pan Kilarski są w relacji, ponieważ stwierdziłem kilka miesięcy wcześniej, że pani Laura zgłaszała konflikt interesów. W tych logach odkryłem , że niezgodnie z regulacjami NCN pani Laura sprawdzała, jak wygląda ewaluacja wniosku Pana Kilarskiego w konkursie GRIEG. W wyniku tych dwóch informacji, mogę dodać, że kwestia sprawdzania logów się kwalifikowała ewidentnie do sankcji dyscyplinarnej, ale ponieważ miała miejsce ponad 3 miesiące wcześniej w związku z prawem pracy nie mogliśmy sankcji zastosować. W efekcie zdarzeń podjąłem decyzje , że pani Laura nie może być kierownikiem w zespole kontroli i audytu NCN. W związku z tym odbyło się z panią Laurą spotkanie. Myślę, że było ich minimum 2-3. Na tych spotkaniach był obecny Maciej Wais – główny księgowy i bezpośredni przełożony pani Laury. Ja nie przypominam sobie, abym użył sformułowania, że pan Drag będzie zadowolony, jak pan Kilarski wycofa grant. Ja nie przypominam sobie sytuacji, aczkolwiek kojarzę, że był mail pana Kilarskiego z wyjaśnieniami pana Kilarskiego odnośnie sytuacji. NCN nie reagował na maile obraźliwe. Nie można powiedzieć, że były te maile wysyłane do biura NCN, bo one były one wysyłane na mój prywatny adres w NCN. Jedno ze spotkań moje i Laury było nagrane i krążyło po Internecie. Ja po części zapoznawałem się z tym nagraniem, w większym stopniu znam je z relacji innych osób, które je słyszały. Ja napisałem jedno pismo do Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do wiadomości Dyrektor NAWY w związku z kolejnym wnioskiem, który pan Kilarski składał do NAWY, a o czym

wiedzieliśmy, bo NCN uczestniczył w tym programie, w szczególności lista wnioskodawców była nam znana. W tym piśmie zwróciłem uwagę na nielicujące z etyką naukowca, pracownika uniwersytetu wpisy w mediach społecznościowych oraz w mailach, które otrzymywaliśmy dokonane przez pana Kilarskiego. Ja nie odsłuchiwałem osobiście nagrania, ale czytałem streszczenie, które w mailach było zawarte i znałem relacje wielu osób, które odsłuchiwały to nagranie. Był szereg oskarżeń, większość spraw doskonale znałem, nie widziałem żadnej konieczności dodatkowego wyjaśniania spraw, jako przykład mogę podać, że było oskarżenie o to, że pan profesor Leszek Kaczmarek, jeden z czołowych polskich biologów ma konflikt interesów, ponieważ jest w zespole programowym programu GRIEG, natomiast w tym projekcie aplikuje jego żona. Jak znałem ta sprawę i pilotowałem, doskonale wiedziałem, że profesor Kaczmarek był całkowicie wyłączony z prac zespołu programu GRIEG, więc nie było czego wyjaśniać. Inny przykład to oskarżenie do koordynatorki - Małgorzaty Jacobs-Kozyry, która była oskarżana o konflikt interesów przy aplikowaniu przez jej męża o grant NCN. Tą sprawę również doskonale znałem, zgodnie z procedurami NCN, fakt z aplikowaniem o grant członka rodziny był zgłoszony i pani Jacobs-Kozyra była całkowicie wyłączona z prac w tym konkursie. Były oskarżenia o charakterze czysto obyczajowym, nie sądzę, aby były prawdziwe, ale nawet gdyby były , nie widziałem powodów, by je sprawdzać. Ja nie przypominam sobie, sugerowanie naprawy relacji pani Morgan z panem Drągiem pod rygorem konsekwencji służbowych.
Na pytanie oskarżonego:
Pani Laura zgłaszała konflikt interesów w konkursie GRIEG, pani Laura nie zgłaszała przed zgłoszeniem wniosku, jak pani Jacobs, ale jak skarga do niej trafiła to zgłosiła konflikt. Było oskarżenie pani Laury, że pan Drąg w sposób nieodpowiedni z nią postępował, ale uważam, że ta sprawa nie dotyczyła NCN, żebym ja miał się tym zajmować. „

Świadek Marcin Liana oświadczył :
„Ja znam Witolda Kilarskiego od czasów studiów od lat 90. Poznaliśmy się na roku na studiach, byliśmy wtedy dobrymi znajomymi. Po studiach utrzymywaliśmy kontakt, nie tak częste jak wcześniej, ale czasem spotykaliśmy się na gruncie towarzyskim. W momencie jak rektor Błocki poinformował mnie o całej sytuacji z panem Drągiem, panią Laurą, pani Laura była moją i Kilarskiego znajomą jeszcze ze studiów. Ja poprosiłem Błockiego o całkowite wyłączenie mnie z tej sprawy z uwagi na funkcję którą pełnię w NCN tj. zastępca dyrektora oraz konflikt interesów. Ja nie chciałem mieć żadnego głosu w podejmowaniu decyzji w tej sprawie. Byłem adresatem bardzo wielu maili wysyłanych przez Kilarskiego do wielu osób, ja byłem w kopii. Otrzymywałem prywatne maile od Kilarskiego.
... Początkowo w mailach pan Kilarski próbował wyjaśnić całą sprawę. Adresatami maili były różne osoby, łącznie z przedstawicielami jednostek naukowych np. rektorzy. Pan Kilarski starał się wyjaśnić swoje działania, powody, kontakty, które nawiązywał z panią Laurą, czy profesorem Drągiem. W prywatnych mailach były sprawy związane z różnego rodzaju oskarżeniami, czy przyrzeczeniami, jakie Kilarski składał. Kilarski przyrzekał, że np. wyląduje w więzieniu, albo ujawni informacje mojej żonie. Ja byłem współadresatem maili, one zataczały coraz szersze kręgi. Zaczęły się pojawiać informacje o nagraniach. Kulminacją był mail, który został mi okazany przed chwila, on został wysłany o setek naukowców w Polsce, do przedstawicieli jednostek, mediów. To stawia NCN w bardzo niekorzystnym świetle jako instytucje, która bazuje na zaufaniu społecznym. Ja nie miałem wątpliwości, kto jest adresatem maila, zarówno Laura wspominała wcześniej, że została nagrana przez Kilarskiego, on sam również w innych mailach pisał o nagraniach i

ujawnieniach. O ile dobrze pamiętam to był protonmail. Z tego, co nasz informatyk mówił, to jedna z najbezpieczniejszych skrzynek jeśli chodzi o dane nadawcy. Ja nadal otrzymywałem prywatną korespondencje od Kilarskiego, pierwszy mail był po tej akcji jakieś 2 dni. Dostaliśmy maile wraz z prof. Błockim od Kilarskiego bezpośrednio, w którym była informacja, że to dopiero początek, że trafimy do więzienia, abyśmy wzięli szczoteczki do zębów. Dla mnie odnosiło się to ewidentnie do podejmowania kolejnych kroków.
Na pytanie obrońcy:
Ja nie przesłuchiwałem tych nagrań. Nie wiem czy w NCN było powszechnie wiadomo, że Laura Morgan jest partnerką pana Kilarskiego. Raz Kilarski napisał maila z propozycją spotkania, nie pamiętam, ale chyba nie odpisałem na tego maila. Nie mam wiedzy, czy ktoś z kierownictwa odpowiadał na maile o których mówię. Sprzeczka mojej żony, a Kilarskiego jakieś 2 tygodnie temu dotoczyła postępowania Kilarskiego wobec mojej rodziny. Była bezpośrednio związana z korespondencją kierowaną do mnie. Kilarski pisał do mnie mniej więcej 2-3 miesiące temu, co jakiś czas, co kilka miesięcy otrzymywałem od niego maile, głównie związane z tym, że zostałem nazwany kryminalistą, że postara się, żebym był w centrum zainteresowania współwięźniów oraz że ujawni mojej żonie jakiś wymyślony romans. „ .

Badanie psychiatryczne w dniu 26.01.2024 r.
Opiniowany wyraził zgodę na badanie .
Podał następujące dane :
Leczy się psychiatrycznie w gabinecie prywatnym od około 3 lat . Miał i ma depresję . zaczęło od problemu z aktywnością , czuł się sparaliżowany psychicznie . Objawy te wystąpiły na sytuację ,kiedy okazało się ,że został oszukany . Dyrektor Narodowego Centrum Nauki wystosował do niego szantaż , aby wycofał wniosek o grant na badania naukowe . Do tej pory nie wie dlaczego , podejrzewa ,że chciał przywłaszczyć jego projekt . Było to 3 lata temu , jak wrócił z USA , gdzie pracował , jako profesor biologii na Uniwersytecie w Chicago przez 6 lat . Wcześniej pracował przez ok. osiem lat w Lozannie na politechnice , przed tym pracował na uniwersytecie w Bordeaux .
Wrócił do Polski w sumie po 20 latach pracy za granicą , bo miał różne oferty .
Sytuacje powyższej sytuacji bardzo go zszokowała , bo przez lata pracy za granicą był przyzwyczajonych do innego załatwiania spraw , otwartości .
W tym czasie był związany z kobietą , która była szefem działu kontroli i audytu w NCN . Dzięki niej zebrał dowody na przestępstwa , które tam się dokonywały . Chciał się bronić przez nieuzasadnionym w jego ocenie wycofanie wniosku o grand . Zawiadomił prokuraturę i toczy się postępowanie w tej sprawie tj. wpływania dyrektora na ekspertów w celu oceny projektów badawczych .
W związku z tym Dyrektor NCN , który powiedział ,że i tak grantu nie dostanie , zrobił mu sprawę z oskarżenia prywatnego odnośnie szkalowania jego imienia.
Wtedy , kiedy go sparaliżowało , wyglądało to w ten sposób ,że leżał i nie mógł się ruszyć, było praktycznie codziennie -leżał i spał , był przygnębiony , na nic nie miał chęci, miał pesymistyczne myśli ,że nic dobrego go nie czeka. Nie miał myśli samobójczych . Były momenty ,że ruszał się , wychodził z domu , chodził na zakupy , ale wymagało to od niego olbrzymiego wysiłku . Poszedł do psychiatry , dostał leki , które mu nie pomogły , potem u drugiego psychiatry dostał Dulselwię , obecnie 60 mg zażywa 1 tabl dziennie . Nastąpiła szybka poprawa i nadal trwa .
Choruje na nadciśnienie tętnicze – Propanolol 40 mg dziennie . Ma podagrę – kamica moczanowa , zażywa Allopurinol .

Ma narkolepsję , polega to na nagłych stanach senności , musi się położyć . Wydaje mu się ,że ma to od lat . Leczony Modafinil i to zapobiega tym stanom . Był diagnozowany w USA . Modafil zażywa od 5 lat i jest w stanie normalnie funkcjonować , nie ma ataków.
Nie zdarzały się uśnięcia na wykładach i w samochodzie . Ten stany są takie ,że wie ,że to się zaczyna i reaguje . Nie są to stany nagłe . Lek zamawia sam . Ma przepuklinę w 3 miejscach w kręgosłupie szyjnym . Miał badania RM , miał mieć operację , ale ćwiczenia mu pomogły .
Nie leczył się neurologicznie .
Odnośnie pobytu w Oddziale Intensywnej Terapii – był z mamą w Warszawie , wracali autobusem i w Lublinie wyszedł na papierosa i miał wrażenie ,że zobaczył szczura . Miał uczucie ,że nie może oddychać , stracił przytomność . został zabrany PR do Szpitala w Lublinie , gdzie przez dwie doby leżał na Oddziale Intensywnej Terapii , a potem w oddziale Chorób Płuc i Alergologii . Ma alergię i stwierdzono ,że ten stan ten wystąpił jako reakcja alergiczna . Uczulony na koty i gryzonie . Ponad miesiąc temu znowu miał atak duszności , bez utraty przytomności , był na SOR i został wypisany . Na alergię zażywa Clatra , Alergan i leki wziewne .
W dzieciństwie miał udar cieplny . Nie przebył urazów głowy.
Neguje neuroinfekcje i ataki padaczki .
Nie podejmował prób samobójczych , ani nie dokonywał samouszkodzeń .
Narkotyków – marihuana sporadycznie , ma przepisana medyczną na jego schorzenia . Innych nie używał .
Alkohol - nie nadużywał ani nie nadużywa . Pije ok. 3 razy w tygodniu , wino , nie upija się . Nie ma dolegliwości w czasie trzeźwienia . Nie był zatruty alkoholem , nie upija się do niepamięci zdarzeń .
Obecnie czuje się w miarę dobrze . Sprawy układają się dobrze , może założyć laboratorium w Kijowie .
Ukończył wyższe -biologia na UJ , doktorat na uniwersytecie w Upsali , w Chicago profesura .
Na komisji wojskowej otrzymał kategorię A , nie odbywał służby .
Pracował w miejscach jako podał . Od 3 lat nie pracuje , jest niezatrudniany , znajomi odcięli się od niego z uwagi na obecną sytuację konfliktową . Nie ma orzeczonej grupy inwalidzkiej . Utrzymuje się z oszczędności .
Nie był karany.
Jest żonaty , ma jednego syna w wieku 10 lat . Mieszka z żoną , która pracuje .
Rodzeństwo : dwóch braci Łukasz informatyk , drugi jest majorem w jednostce NIL .
Rodzice : ojciec zmarł , elektryk , średnie wykształcenie , miał firmę , mama wyższe ekonomiczne .
Nie ma informacji o chorobach psychicznych w rodzinie .
Odnośnie sprawy- projekt dotyczył badań na leczenie cukrzycy – u myszy .Implantacja wysepek Langenhansa z trzustki do skóry . Miał kontynuować badania na myszach , a potem na świnkach . Odrzucili ten grant – od dwóch recenzentów były oceny pozytywne, od jednego nie za bardzo . Poszło to do komisji , która w całości odrzuciła grant . Laura powiedziała mu ,żeby schował komórkę , bo może być podsłuchiwany . Okazało,że dyrektor znał wiadomości z Messengera pani Laury i stąd to podejrzenie . Laura mu powiedziała ,że albo wycofa grant , albo ona straci pracę . Trzy razy starał o grant i zawsze był pod kreską, mimo ,że dostawał bardzo dobre oceny recenzentów , a komisja dawała mu ocenę „ zero „ . Nie podali nazwisk zwycięzców . Gdyby mógł porównać oceny innych , jak można to zrobić za granicą , gdyby nie kazał mu natychmiast wycofywać , bo zwolnią panią Laurę , to by przyjął ,że inni mieli lepsze projekty . Większość informacji ma od pani Laury . Nie uważa ,że ich pomawia . Wysłał różne maile

do dyrektora z pytaniami , ale go zablokował . Raz wysłał obrzydliwego maila ,żeby sprawdzić , czy dostaje te maile i zrobił mu sprawę . Przyznaje,że kulturalne maile wysyła do różnych osób , chciał znaleźć adwokata , bo nikt nie chciał wsiąść tej sprawy . Był u Gowina i Giertycha , u posła w Jaśle . Uważa ,że nie może być takiej niesprawiedliwości . Dużo czasu temu poświęcał , całe tygodnie . Szukał pracy , miał obiecaną pracę w PAN , ale to nagle upadło , nikt nie chciał go zatrudnić , bo wszyscy wiedzieli co się stało i obawiali się o swoje interesy .

Stan psychiczny:
W czasie badania zachowywał się spokojnie ,był w pełni zorientowany auto i allopsychicznie, w logicznym kontakcie, wypowiedzi w formie i treści prawidłowe , zasób słownictwa adekwatny do wykształcenia opiniowanego. Nastrój adekwatny do sytuacji, w wywiadzie zaburzenia adaptacyjne z objawami depresyjnymi i skrajną ideą nadwartościową, z kilkuletnim silnym skoncentrowaniem na swoim dążeniu , zakłócającym jego funkcjonowanie społeczne , zawodowe i stan psychiczny .
Nie stwierdzono ewidentnych objawów psychotycznych ani psychotycznych form zachowania . Poziom intelektualny opiniowanego jest w normie .

Wyniki badań psychologicznych .
Wnioski:
1.Aktualne badanie psychologiczne wskazuje na inteligencję mieszczącą się w obszarze normy, bez cech upośledzenia umysłowego przy braku wskaźników osłabienia funkcjonowania procesów poznawczych na tle dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego.
2.Badanie psychologiczne wskazuje na występowanie u badanego zaburzeń adaptacyjnych o obrazie depresyjnym, aktualnie w częściowej remisji objawowej, z towarzyszącą skrajną ideą nadwartościową Wskazane jest kontynuoawanie dotychczasowego leczenia psychiatrycznego.
3.Czyny zabronione, jeśli zostały popełnione, wynikały z funkcjonowania osobowościowego opiniowanego.
W opisie funkcjonowania osobowości m. in....Przeprowadzone badanie testowe wskazuje na występowanie u opiniowanego skarg somatycznych. Badany ma złe samopoczucie, nie czuje się zdrowy. Przedstawił się jako osoba niezadowolona ze swojej sytuacji życiowej. Badany zgłasza brak sił, energii do dawania sobie rady z problemami dnia codziennego. Ma małą zdolność do przeżywania radości i pozytywnych więzi, charakteryzuje go niewielki "potencjał hedonistyczny". Badany jest osobą niekonwencjonalną, ostrożną, nieufną, podejrzliwą, gniewną. Chrakteryzuje go poczucie nieprzystosowania, jest pełen obaw. Trzyma innych na dystans. Nie ma silnych więzi emocjonalnych z członkami rodziny. Ma silne poczucie sprawiedliwości, zaprzecza wrogim i agresywnym impulsom w sobie.... Badany jest silnie skoncentrowany na udawadnianiu nieprawidłowości w Narodowym Centrum Nauki. Jego przekonania w tym obszarze są sztywne, silnie zabarwione emocjonalnie, uważa je za szczególnie ważne i słuszne; zajmują w jego systemie wartości centralne miejsce. Widoczna jest tendencja do zalegania afektu, trudności z pogodzeniem się z niepowodzeniem. Zaznacza się skrajna idea nadwartościowa, która destabilizuje funkcjonowanie psychospołeczne opiniowanego.... Jego strategie radzenia sobie ze stresem nie są w pełni wydolne, mechanizmy obronne charakteryzuje niska elastyczność....

Wnioski

W oparciu o aktualne badanie psychiatryczne i psychologiczne , po analizie akt sprawy u oskarżonego Witolda Kilarskiego nie stwierdzamy zaburzeń psychicznych o charakterze choroby psychicznej w rozumieniu psychozy ani upośledzenia umysłowego.

Z dostępnych danych wiadomo ,że opiniowany lat 48 , z wyższym wykształceniem , pracował jako profesor biologii , obecnie nie pracuje .
W wywiadzie opiniowany podał ,że od około 3 lat leczy się psychiatrycznie z powodu depresji związanej z sytuacją życiową , manifestującej się przede wszystkim problemami z aktywnością . Zażywa lek o działaniu przeciwdepresyjnym.
Ponadto leczony w związku ze schorzeniami somatycznymi i atakami narkolepsji , które ostatnio nie występują . Neguje urazy głowy , uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych
W październiku 2023 r. opiniowany był hospitalizowany w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii, jak w wywiadzie podaje w związku z reakcją alergiczną .

W aktualnym badaniu psychiatrycznym opiniowany spokojny , prawidłowo zorientowany, w logicznym kontakcie, bez objawów depresyjnych, z poziomem intelektualnym w normie ,w wywiadzie zaburzeniami adaptacyjnymi z objawami depresyjnymi i skrajną ideą nadwartościową, z kilkuletnim silnym skoncentrowaniem na swoim dążeniu , zakłócającym jego funkcjonowanie społeczne , zawodowe i stan psychiczny .
U opiniowanego nie stwierdzono objawów psychotycznych i brak jest podstaw do stwierdzenia ,że tego typu objawy występowały w czasie objętym zarzutem .

W badaniu psychologicznym u opiniowanego stwierdzono inteligencję mieszczącą się w obszarze normy, bez cech upośledzenia umysłowego , przy braku wskaźników osłabienia funkcjonowania procesów poznawczych na tle dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego.
Badanie psychologiczne wskazuje na występowanie u badanego zaburzeń adaptacyjnych o obrazie depresyjnym, aktualnie w częściowej remisji objawowej, z towarzyszącą skrajną ideą nadwartościową. Opiniowany jest silnie skoncentrowany na udowadnianiu nieprawidłowości w Narodowym Centrum Nauki. Jego przekonania w tym obszarze są sztywne, silnie zabarwione emocjonalnie, uważa je za szczególnie ważne i słuszne; zajmują w jego systemie wartości centralne miejsce. Widoczna jest tendencja do zalegania afektu, trudności z pogodzeniem się z niepowodzeniem. Zaznacza się skrajna idea nadwartościowa, która destabilizuje funkcjonowanie psychospołeczne opiniowanego .

U opiniowanego stwierdzamy zaburzenia adaptacyjne o obrazie zaburzeń depresyjnych ze skrajną ideą nadwartościową .
U opiniowanego w sytuacji dla niego kryzysowej , z opisanymi w opinii psychologicznej cechami osobowości (sztywne, silnie zabarwione emocjonalnie przekonania , tendencja do zalegania afektu, trudności z pogodzeniem się z niepowodzeniem) wystąpiły objawy depresyjne z nasileniem napięcia emocjonalnego , sztywnością myślenia ze skrajną ideą nadwartością i zawężeniem krytycyzmu.
Z uwagi na głębokość stwierdzanych zaburzeń opiniowany w odniesieniu do stawianego mu zarzutu miał w znacznym stopniu ograniczoną zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem .

48

Opinia

1. U Witolda Kilarskiego nie stwierdzamy zaburzeń psychicznych o charakterze choroby psychicznej w rozumieniu psychozy ani upośledzenia umysłowego.
2. U opiniowanego stwierdzamy zaburzenia adaptacyjne o obrazie zaburzeń depresyjnych ze skrajną ideą nadwartościową .
3. W odniesieniu do stawianego mu obecnie zarzutu Witold Kilarski miał w znacznym stopniu ograniczoną zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem w myśl art.31&2 kk.
4. W aktualnym stanie zdrowia psychicznego opiniowany może brać udział w toczącym się postępowaniu karnym , jego zdolność do samodzielnej i rozsądnej obrony jest ograniczona.

Kraków 05.02.2024 r.

Biegli psychiatrzy :

Ewa Burzyńska-Rzucidło

Biegły Sądu Okręgowego w Krakowie
Ewa Burzyńska-Rzucidło
specjalista psychiatra
47[illegible]816

Krystyna Sosińska-Stępniewska

BIEGŁY SĄDU OKRĘGOWEGO
w KRAKOWIE
lek. med. specjalista psychiatra
Krystyna Sosińska-Stępniewska
2773330 98080458[illegible]

Kraków, dn. 03.02.2024

OPINIA SĄDOWO-PSYCHOLOGICZNA

Wydana na polecenie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza, II Wydział Karny w sprawie oskarżonego **Witolda Kilarskiego**, syna Mieczysława i Jolanty, ur. 11.12.1975 r., zam. w Krakowie ul. Złota Podkowa 27/9.

Opinia została wydana na podstawie badania sądowo-psychologicznego przeprowadzonego w dniach 26.01.2024 r. oraz 29.01.2024 r. w trybie ambulatoryjnym w Ambulatorium Oddziału Psychiatrii Sądowej w Szpitalu Klinicznym im. Babińskiego w Krakowie, ul. Babińskiego 29 przez biegłego psychologa Paulinę Probulską-Jakobschy.

W badaniu psychologicznym zastosowano następujące metody: obserwację, wywiad kliniczny, Kolorowy Test Połączeń (CTT), wybrane próby z Addenbrooke's Cognitive Examination (ACE-III) oraz Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości-2 (MMPI-2).

Dane z akt sprawy sygn. II K 321/23/P

Witold Kilarski oskarżony jest z oskarżenia prywatnego Narodowego Centrum Nauki ul. Twardowskiego 16 w Krakowie o to, że:

w okresie od dnia 8 czerwca 2020 do dnia 19 maja 2022 r. w ramach czynu ciągłego, wielokrotnie pomawiał oskarżyciela za pomocą środków masowego komunikowania się, tj. w korespondencjach mailowych kierowanych do setek odbiorców o takie postępowanie, które mogło poniżyć go w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla prowadzonej przez oskarżyciela działalności, w szczególności oskarżając Narodowe Centrum Nauki o zorganizowaną korupcję, nepotyzm, patologię w działaniu NCN, naruszanie tajemnicy korespondencji, szantaże wobec pracowników, kradzież własności intelektualnej, ukrywanie nieprawidłowości przez organami państwowymi, oszustwa,

t. j. o przestępstwo z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 &1 kk.

W uzasadnieniu m. in... Witold Kilarski jest naukowcem, który starał się uzyskać od NCN dofinansowanie swojego projektu badawczego w postaci grantu naukowego. Jego wniosek został oceniony negatywnie i grant nie został mu przyznany. W związku z brakiem uzyskania dofinansowania, Witold Kilarski rozpoczął kampanię nienawiści wymierzoną w NCN. Wykorzystując prywatne i nielegalne nagrania dokonane przez osoby postronne, stworzył na potrzeby systemowego pomawiania NCN obraz tej instytucji jako patologicznego miejsca, gdzie króluje korupcja, nepotyzm, oszustwa, mobbing, szantaże i wiele innych zjawisk jednoznacznie naruszających dobre imię tej instytucji. Ów wymyślony obraz NCN nie pozostawił dla siebie, ale działając w formie swoiście rozumianej zemsty, postanowił zakomunikować niemal całemu naukowemu światu swoje pomawiające wymysły wysyłając do kilkuset adresatów maile, w których najpierw jako Witold Kilarski, a następnie pod pseudonimem "Ludwig Boltzmann" pomawiał i oczerniał NCN o zorganizowaną korupcję, nepotyzm, patologię w działaniu, naruszanie tajemnicy korespondencji, szantaże wobec pracowników, kradzież własności intelektualnej, ukrywanie nieprawidłowości przed organami państwowymi, oszustwa. Od dnia 8 czerwca 2020 r. do dnia 19 maja 2022 r. wielokrotnie przesyłał maila o identycznej treści (w załączeniu) do najwybitniejszych naukowców w Polsce oraz na świecie, a także na adresy mailowe innych kluczowych osób i prestiżowych podmiotów związanych z polskim oraz europejskim środowiskiem naukowym (w tym m. in. jednostek Polskiej Akademii Nauk, Ministerstwa Edukacji i Nauki), mediów oraz osób fizycznych związanych z NCN. Potrafił nawet nadać nazwę wiadomości "O nepotyzmie i plagiatach w NCN pod kontrolą Zbigniewa Błockiego". W treści tych wiadomości wprost zawarł informacje, które opisuje zarzut niniejszego aktu oskarżenia przykładowo:

- "chcę się tutaj z Państwem podzielić częścią dowodów na zorganizowaną korupcję i nepotyzm w NCNie"
- "znajdą Państwo dowody na patologię w NCN"
- "czytanie przez dyr. NCN prywatnej korespondencji"

- "szantaż pracownika"
- "profesorowie kradnący pomysły z ocenianych grantów"
- "ukrywanie nieprawidłowości podczas kontroli NIK w 2020 roku"
- "praktyki korupcyjne, mechanizmy oszukiwania kontrolerów NIK"...

...Skala działań oskarżonego jest całkowicie bezprecedensowa. Tak szokująco wielka liczba adresatów jego korespondencji wskazuje, iż jedynym zamiarem oskarżonego, jest pomówienie NCN w zemście za nieprzyznanie mu grantu naukowego. Jeżeli nawet założyć, iż oskarżony jak każda inna osoba mająca określone podejrzenia (nawet zupełnie aberracyjne) ma prawo złożyć stosowne zawiadomienie do organów zajmujących się weryfikacją takich twierdzeń, to z całą pewnością działania polegające na rozpowszechnieniu tego typu informacji pośród setek osób trzecich i instytucji, stanowią działania bezprawne, a osoba je dokonująca musi liczyć się z konsekwencjami. Należy podkreślić, iż oskarżony bez żadnej wątpliwości zmierza jedynie do celowego zaszkodzenia NCN oraz jej władzom, o czym świadczy mail wysłany przez niego bezpośrednio do dyrekcji NCN (dyr. Z. Błockiego i jego zastępcy M. Liany) w dniu 16.03.2022 r. (a zatem raptem kilka dni po wysłaniu pierwszego maila z podpisem L. Boltzmann), w którym stwierdza: "czas spakować szczoteczkę do zębów, przyda się do czyszczenia ścierwa". Dodatkowo w dniu 15.03.2023 oskarżony wysłał do dyrektora NCN wyjątkowo wulgarnego i ordynarnego maila (w załączeniu) w którym nie tylko nazywa dyrektora NCN "skorumpowanym", oskarża o "przekręty", ale też grozi przestępnym działaniami wobec niego w więzieniu, o charakterze seksualnym.

Do akt dołączono wydruk maili od Ludwig E Boltzmann maj 2022... O nepotyzmie i plagiatach w polskiej nauce... O nepotyzmie i plagiatach w NCN pod kontrolą Zbigniewa Błockiego...

Wydruk maila 15.03.2023 od Witek Kilarski do Zbigniew Błocki

Szanowny Zbyszku,

Z wiadomości widzę że straciłeś na wadze. I słusznie, w więzieniu z okrągłym pyszczaczkiem powodowałbyś niezdrowy niepokój wśród osadzonych. Rozumie że Prokuratura wezwała Klocuszka na rozmowę? Ot retoryczne pytanie.

Pytam cię Mysiaczku kolejny raz, o co ci chodziło z szantażem wobec mnie? Wiadomym jest że jesteś Pysiu związany romantycznie z panem drągiem. Ale czy to wszystko? Czemu Pysiu zaatakowałeś mnie? Zbyt wielka liczba przekrętów o których mówiła mi Laura, a które i wypowiedzi nagrałem?

Gdybyś miał męskość, wiem że twoje córki raczej nie z twojej krwawicy, gdybyś miał męskość przynajmniej odpowiedziałbyś na któryś z moich maili.

A tak, trać wagę dalej, już niedługo szczupła pupcia się może przydać.

A swoją drogą, jesteś człowieczku zerem i Bóg da jak zero skończysz. O czym się twoja rodzina oczywiście dowie! Muszą być w końcu dumni że skorumpowanego Pysia, czyż nie tak jest mój klocuszku pyziowaty?

Pozdrawiam grubasku, zdrowie się przyda, szczególnie myślę tu o hemoroidach!

Na zawsze twój, witek.

W czasie rozprawy w Sądzie w dniu 22.09.2023 r. Witold Kilarski podał...

Nie karany, leczony na depresję, miał taki stan, że nie mógł się ruszać, bierze cały czas lekarstwa obecnie również, nie był hospitalizowany, oświadcza, iż może w dniu dzisiejszym uczestniczyć w rozprawie

„Treść zarzutu z aktu oskarżenia zrozumiałem. Nie przyznaję się do jego popełnienia. Odmawiam składania wyjaśnień spontanicznych. Odmawiam odpowiedzi na pytania pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i Sądu".

Zaświadczenie lekarskie z 02.10.2023 r. z Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii (pieczątka nagłówkowa nieczytelna) z informacją, że pacjent Witold Kilarski od 2.10.2023 r. do nadal przebywa w/w oddziale .

W czasie rozprawy w Sadzie 22.11.2023 r. świadek Zbigniew Błocki podał...

„Przez kilka lat, od roku 2020 oskarżony zarówno w mailach przeznaczonych dla kilkunastu osób jak i publicznie w mediach społecznościowych, później w mailach wysyłanych do kilkuset osób

oskarżał NCN o różnego rodzaju nieprawidłowości, które to oskarżenia były całkowicie niezgodne z prawdą. NCN to agencja grantowa, rządowa, która ma na celu finansowanie badań podstawowych, wspiera najlepszych polskich naukowców, finansując projekty badawcze, współpracuje z wieloma instytucjami zagranicznymi, również korzysta z zagranicznych ekspertów, jest to bardzo istotna instytucja w systemie finansowania badań naukowych.
Ja nie znam pana Kilarskiego, nigdy go nie spotkałem.
Ja się dowiedziałem o jego istnieniu w rozmowie z Marcinem Drąg. Okazało się, że w jednej lub dwóch sprawach, w których aplikował pan Kilarski, sprawy te dotarły do mnie, ale ja tego nie pamiętałem, była to dla mnie osoba anonimowa. Pan Drąg poinformował mnie o jego konflikcie interesów, pracownicy NCN - Laury Bandury-Morgan, który miała przy składaniu wniosku pana Kilarskiego do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, w którym to konkursie NCN finansował komponent badawczy. Pani Laura usiłowała pomóc poprzez zorganizowanie współpracy pomiędzy Kilarskim a Drągiem. Jak się wtedy dowiedziałem, pani Laura była w związku z panem Kilarskim, jednak w tym wypadku konflikt polegał na tym, że pracowała w NCN.
Pan Kilarski ostatecznie złożył wniosek o dofinansowanie, ten i jakiś inny. Osobiście nie miałem żadnego wpływu na decyzje. Zarówno w przypadku NA WY, jak i wnioskach w konkursach NCN, w których aplikował oskarżony, decyzje podejmowały zespoły ekspertów, w których nie znałem osób, ani ich nawet nie wybierałem. Ja podpisywałem nominacje, ale była to czynność czysto formalna. Z tego, co mi wiadomo pan Kilarski nie otrzymał żadnego dofinansowania. Mniej więcej od tego momentu lub miesięcy później rozpoczęła się kampania mailowa pana Kilarskiego. W jednym z postów na Facebooku napisał o gwałtach, korupcji i nepotyzmie w NCN. Na naszą interwencję Facebook usunął tego posta, kilka miesięcy maile z takimi oskarżeniami otrzymywałem, na początku krąg odbiorców maili był kilkunastuosobowy, był tam Drąg, osoby z farmakologii, Polskiej Akademii Nauk, w tym dyrektor tej instytucji oraz pani profesor z Chicago, która współpracowała z Kilarskim. Te maile były podpisywane przez Kilarskiego swoim imieniem i nazwiskiem. Największa eskalacja to były maile wysyłane do kilkuset osób, w których był podpis - Ludwik Boltzman. Nikt z zainteresowanych nie miał wątpliwości, że są autorstwa Kilarskiego. W tych mailach przytoczono szereg oskarżeń pod adresem NCN, w dużej mierze były one autorstwa pani Laury Bandury-Morgan i udostępniono 2 nagrania, jedno mojej rozmowy z panią Laurą, jedno z rozmowy pana Kilarskiego z panią Laurą. W dużej mierze te maile odpowiadały mailom uprzednio wysyłanym przez pana Kilarskiego, ale były dużo bardziej obszerne. Były jeszcze takie maile bezpośrednio do mnie i zastępcy NCN - Marcina Liany podpisywane przez Kilarskiego, miały one charakter czysto obraźliwy...
...Z tego, co pamiętam odbiorcami byli szefowie różnych instytucji naukowych w Polsce, pracownicy ministerstwa, a także wielu prominentnych naukowców. W jednym z takiej serii rozsyłanych maili, byli prawie wszyscy pracownicy mojego Instytutu Matematyki UJ. Osoby te były co najwyżej ekspertami NCN, część osób może współpracowała jako szefowie instytucji. Generalnie te maile były w podobnych duchu, obraźliwe. Zwróciliśmy uwagę, że maile były wysyłane z domeny protomail ze Szwajcarii, której to używał pan Kilarski w prywatnym adresie. Uważam, że maile mogły wpłynąć na stopień zaufania do NCN, dostaliśmy szereg pytań odnośnie maili od osób ze świata nauki. Pytania dotyczyły tego, czy oskarżenia są w jakikolwiek sposób prawdziwe. Ja w bardziej w prywatnych rozmowach musiałem się tłumaczyć z informacji zawartych w mailach i musiałem cały ten kontekst opisywać.
...Marcin Drąg miał zastrzeżenia do Laury Bandury-Morgan. Było to pod koniec maja 2020 r. Dotyczyły tego, że chociaż sama przyznała, że ma konflikt interesów, bardzo jej zależało, aby pan Drąg współpracował z panem Kilarskim w przygotowaniu tego wniosku. Chodziło o wniosek do NA WY, nie wiem, czy on był już złożony. Zastrzeżenia Drąga dotyczyły sytuacji sprzed 3 miesięcy przed naszą rozmową. W tym programie NCN finansował komponent badawczy w projektach do NA WY. W tym konkursie NCN współpracował z NA WĄ, stąd konflikt interesów. Pan Drąg spotkał się ze mną osobiście. Pan Drąg nie informował mnie, że był wcześniej w relacji z panią Morgan, mówił, że znają się osobiście, ale nie mówił, że byli w relacji. Wydaje mi się, że były takie sytuacje, że w momencie kiedy pani Laura pracowała w NCN pan Drąg składał wnioski o dofinansowanie. Pani Laura nie zgłaszała żadnego konfliktu interesów w związku z jakąś relacją z panem Drągiem, nie wiem, czy taka relacja była, nawet dzisiaj tego nie wiem. Po pierwsze była informacja, o której informował mnie pan Drąg, ja wtedy sprawdziłem logi w systemie OSF, czy pani Laura sprawdzała jak wyglądała ewaluacja wniosków pana Kilarskiego składanych w NCN.

Również było jasne, że pani Laura i pan Kilarski są w relacji, ponieważ stwierdziłem kilka miesięcy wcześniej, że pani Laura zgłaszała konflikt interesów. W tych logach odkryłem, że niezgodnie z regulacjami NCN pani Laura sprawdzała, jak wygląda ewaluacja wniosku pana Kilarskiego w konkursie GRIEG. W wyniku tych dwóch informacji, mogę dodać, że kwestia sprawdzania logów się kwalifikowała ewidentnie do sankcji dyscyplinarnej, ale ponieważ miała miejsce ponad miesiące wcześniej w związku z prawem pracy nie mogliśmy sankcji zastosować. W efekcie zdarzeń podjąłem decyzję, że pani Laura nie może być kierownikiem w zespole kontroli i audytu NCN. W związku z tym odbyło się z panią Laurą spotkanie. Myślę, że było ich minimum 2-3. W tych spotkaniach był obecny Maciej Wais – główny księgowy i bezpośredni przełożony pani Laury. Ja nie przypominam sobie, abym użył sformułowania, że pan Drąg będzie zadowolony, jak pan Kilarski wycofa grant. Ja nie przypominam sobie sytuacji, aczkolwiek kojarzę, że był mail pana Kilarskiego z wyjaśnieniami pana Kilarskiego odnośnie sytuacji. NCN nie reagował na maile obraźliwe. Nie można powiedzieć, że były te maile wysyłane do biura NCN, bo one były wysyłane na mój prywatny adres w NCN. Jedno ze spotkań moje i Laury było nagrane i krążyło po Internecie. Ja po części zapoznawałem się z tym nagraniem, w większym stopniu znam je z relacji innych osób, które je słyszały. Ja napisałem jedno pismo do Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do wiadomości Dyrektor NAWY w związku z kolejnym wnioskiem, który pan Kilarski składał do NAWY, a o czym wiedzieliśmy, bo NCN uczestniczył w tym programie, w szczególności lista wnioskodawców była nam znana. W tym piśmie zwróciłem uwagę na nielicujące z etyką naukowca, pracownika uniwersytetu wpisy w mediach społecznościowych oraz w mailach, które otrzymywaliśmy, dokonane przez pana Kilarskiego. Ja nie odsłuchiwałem osobiście nagrania, ale czytałem streszczenie, które w mailach było zawarte i znałem relacje wielu osób, które odsłuchiwały to nagranie. Był szereg oskarżeń, większość spraw doskonale znałem, nie widziałem żadnej konieczności dodatkowego wyjaśniania spraw, jako przykład mogę podać, że był oskarżenie o to, że pan profesor Leszek Kaczmarek, jeden z czołowych polskich biologów ma konflikt interesów, ponieważ jest w zespole programowym programu GRIEG, natomiast w tym projekcie aplikuje jego żona. Ja znałem tą sprawę i pilotowałem, doskonale wiedziałem, że profesor Kaczmarek był całkowicie wyłączony z prac zespołu programu GRIEG, więc nie było czego wyjaśniać. Inny przykład to oskarżenie do koordynatorki - Małgorzaty Jacobs-Kozyry, która była oskarżana o konflikt interesów przy aplikowaniu przez jej męża o grant NCN. Tą sprawę również doskonale znałem, zgodnie z procedurami NCN, fakt z aplikowaniem o grant członka rodziny był zgłoszony i pani Jacobs-Kozyra była całkowicie wyłączona z prac w tym konkursie. Były oskarżenia o charakterze czysto obyczajowym, nie sądzę, aby były prawdziwe, ale nawet gdyby były, nie widziałem powodów, by je sprawdzać. Ja nie przypominam sobie, sugerowania naprawy relacji pani Morgan z panem Drągiem pod rygorem konsekwencji służbowych.
Na pytanie oskarżonego:
Pani Laura zgłaszała konflikt interesów w konkursie GRIEG, pani Laura nie zgłaszała przy zgłoszeniem wniosku, jak pani Jacobs, ale jak skarga do niej trafiła to zgłosiła konflikt. Było oskarżenie pani Laury, że pan Drąg w sposób nieodpowiedni z nią postępował, ale uważam, że to sprawa nie dotyczyła NCN, żebym ja miał się tym zajmować".

Świadek Marcin Liana oświadczył:
„Ja znam Witolda Kilarskiego od czasów studiów od lat 90. Poznaliśmy się na roku na studiach byliśmy wtedy dobrymi znajomymi. Po studiach utrzymywaliśmy kontakt, nie tak częste jak wcześniej, ale czasem spotykaliśmy się na gruncie towarzyskim. W momencie jak rektor Błocki poinformował mnie o całej sytuacji z panem Drągiem, panią Laurą, pani Laura była moją Kilarskiego znajomą jeszcze ze studiów. Ja poprosiłem Błockiego o całkowite wyłączenie mnie z tej sprawy z uwagi na funkcję, którą pełnię w NCN tj. zastępca dyrektora oraz konflikt interesów. nie chciałem mieć żadnego głosu w podejmowaniu decyzji w tej sprawie. Byłem adresatem bardzo wielu maili wysyłanych przez Kilarskiego do wielu osób, ja byłem w kopii. Otrzymywałem prywatne maile od Kilarskiego.
...Początkowo w mailach pan Kilarski próbował wyjaśnić całą sprawę. Adresatami maili były różne osoby, łącznie z przedstawicielami jednostek naukowych np. rektorzy. Pan Kilarski starał się wyjaśnić swoje działania, powody, kontakty, które nawiązywał z panią Laurą, czy profesorem Drągiem. W prywatnych mailach były sprawy związane z różnego rodzaju oskarżeniami, przyrzeczeniami, jakie Kilarski składał. Kilarski przyrzekał, że np. wyląduje w więzieniu, albo ujawni informacje mojej żonie. Ja byłem współadresatem maili, one zataczały coraz szersze kręgi

Zaczęły się pojawiać informacje o nagraniach. Kulminacją był mail, który został mi okazany przed chwilą, on został wysłany do setek naukowców w Polsce, do przedstawicieli jednostek, mediów. To stawia NCN w bardzo niekorzystnym świetle jako instytucję, która bazuje na zaufaniu społecznym. Ja nie miałem wątpliwości, kto jest adresatem maila, zarówno Laura wspominała wcześniej, że została nagrana przez Kilarskiego, on sam również w innych mailach pisał o nagraniach i ujawnieniach. O ile dobrze pamiętam to był protonmail. Z tego, co nasz informatyk mówił, to jedna z najbezpieczniejszych skrzynek jeśli chodzi o dane nadawcy. Ja nadal otrzymywałem prywatną korespondencje od Kilarskiego, pierwszy mail był po tej akcji jakieś 2 dni. Dostaliśmy maile wraz z prof. Błockim od Kilarskiego bezpośrednio, w którym była informacja, że to dopiero początek, że trafimy do więzienia, abyśmy wzięli szczoteczki do zębów. Dla mnie odnosiło się to ewidentnie do podejmowania kolejnych kroków.
Na pytanie obrońcy:
Ja nie przesłuchiwałem tych nagrań. Nie wiem czy w NCN było powszechnie wiadomo, że Laura Morgan jest partnerką pana Kilarskiego. Raz Kilarski napisał maila z propozycją spotkania, nie pamiętam, ale chyba nie odpisałem na tego maila. Nie mam wiedzy, czy ktoś z kierownictwa odpowiadał na maile, o których mówię. Sprzeczka mojej żony a Kilarskiego jakieś 2 tygodnie temu dotoczyła postępowania Kilarskiego wobec mojej rodziny. Była bezpośrednio związana z korespondencją kierowaną do mnie. Kilarski pisał do mnie mniej więcej 2-3 miesiące temu, co jakiś czas, co kilka miesięcy otrzymywałem od niego maile, głównie związane z tym, że zostałem nazwany kryminalistą, że postara się, żebym był w centrum zainteresowania współwięźniów oraz że ujawni mojej żonie jakiś wymyślony romans."

Biegła zapoznała się z danymi z akt sprawy.

Zachowanie w trakcie badania

Opiniowany Witold Kilarski był badany psychologicznie w trybie ambulatoryjnym w dniach 26.01.2024 r. oraz 29.01.2024 r. Na badanie zgłosił się samodzielnie. Kontakt z badanym był logiczny, łatwy do nawiązania. Pozostawał prawidłowo zorientowany co do miejsca, czasu i własnej osoby. Jego wypowiedzi były adekwatne do zadawanych pytań, prawidłowo sformułowane pod względem gramatycznym, bez cech niedokojarzenia, okresowo nieco chaotyczne. Badany był ogólnie spokojny w zachowaniu, bez objawów nasilonego lęku, bez tendencji do drażliwości czy spiętrzeń afektywnych. Nastrój podstawowy badanego był wyrównany. Jego zasób słownictwa był stosowny do poziomu wykształcenia. Pamięć epizodyczna długotrwała w normie. Nie zaobserwowano psychotycznych form zachowania. Nie wypowiadał treści urojeniowych, nie sprawiał wrażenia halucynującego.

Badany wyraził ustną zgodę na przeprowadzenie testów psychologicznych. Zainteresowany wynikami. Rozumiał instrukcje testowe i prawidłowo się do nich stosował. Tempo pracy przeciętne, bez cech spowolnienia procesów poznawczych. W trakcie badania kwestionariuszem MMPI-2 pracował w ciszy i skupieniu.

Badanie psychologiczne

Dane z wywiadu

Opiniowany podał, że ma wykształcenie wyższe. Uzyskał doktorat z biologii w 2004 r. Od trzech lat jest bezrobotny. Podał, że utrzymuje się z pracy żony i oszczędności. Jest żonaty od 2002 r., ma syna 10-letniego.

Opiniowany ukończył biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorat zrobił w Uppsali. Następnie 2 lata pracował na uniwersytecie w Bordaux, później EPFL w Lozannie i 6 lat na uniwersytecie w Chicago. Przyjechał w 2020 r. i miał składać aplikacje grantowe. Stanął do konkursu w 2019 r. i 2020 r. Poznał kobietę, Laurę, w 2019 r. Poinformowała swojego szefa, że ma konflikt interesów w związku z nim. Była szefową kontroli. Inny profesor przyjechał do szefa NCNu i zażądał od opiniowanego, żeby wycofał swoją aplikację, bo i tak jej nie dostanie. Dał mu czas do poniedziałku. Nie wycofał aplikacji. Był czternasty na trzynaście przyznanych, chociaż zazwyczaj dostawało 20. W kolejnym roku stawał i ponownie nie otrzymał. Dyrektor zadzwonił do jego

współpracowników z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, żeby zerwali z nim kontakty. N wie dlaczego dyrektor tej instytucji ma coś do niego. Laura go nagrywała. Jego adwokat pracu nad tą sprawą pół roku i w kwietniu została złożona sprawa do prokuratury przeciwko dyrektoro Narodowego Centrum Nauki. Ma sprawę cywilną, że pomawiał go publicznie.

Opiniowany psychiatrycznie leczy się od trzech lat z powodu depresji. Był 3 razy psychiatry w gabinecie prywatnym, teraz korzysta z teleporad. Leczył się u dr Drewniaka, psychologa nie chodził. Depresja polegała na tym, że leżał i nie mógł się ruszyć. Teraz czuje dobrze, ale czasami jak dostanie złą wiadomość to popada w rodzaj stuporu. Jak zapomni wz leki to płacze. Regularnie leczy sie na podagrę, narkolepsję i nadciśnienie. Leki sprowadza zagranicy. Korzysta z teleporad. Ma przepisaną marihuanę medyczną. Opiniowany ratownikiem podwodnym.

Matka badanego jest na emeryturze. Z zawodu była ekonomistką. Ojciec zmarł nagle zeszłym roku. Z zawodu był elektrykiem. Nadużywał alkoholu. Nie ustalono rodzinnego obciążen chorobami psychicznymi. Opiniowany neguje urazy głowy z utratą przytomności i napa padaczkowe. 2 lata temu stracił przytomność przez ciepło. Miał udar cieplny. Podaje alergię gryzonie i koty. W 2023 r. przebył szok anafilaktyczny – był 2 dni na oiomie i tydzień w szpita Wtedy rzucił palenie.

Alkohol, jak podaje, pije okazjonalnie – 3-4 razy w tygodniu butelkę wina lub mniej. N upija się. Odwykowo nie był leczony. Jak ma coś do zrobienia, to nie pije. Z narkotyków przepisaną marihuanę leczniczą. W liceum 2 razy próbował LSD. Uzależnienie od hazardu, le przeciwbólowych i uspokajających neguje.

Opiniowany mieszka z żoną i synem. Ma dwóch braci młodszych o 3 i 6 lat. Z najmłodszym nie ma kontaktu, bo obraził się na całą rodzinę. Z drugim ma kontakt.

Opiniowany podał, że w grudniu był w Kijowie spotkać się z naukowcami i chcą, że zorgaznizował tam labolatorium. Planuje tam pojechać i to zrealizować. Chce aplikować o grant granicą. W Polsce jest spalony. Znajomi nie chcą z nim rozmawiać. Koleżanka nie chciała być publikacji obok jego nazwiska, bo byłaby spalona. Miał mieć pracę m. in. na Uniwersyte Jagiellońskim i na Rolniczej, ale nie został zatrudniony, bo jego nazwisko powoduje, że nikt dostanie grantu. Długo nie mógł znaleźć adwokata, bo sprawa jest polityczna. Rozmawia dziennikarzem z Wyborczej. Nowy minister napisał, że rozpoczął kontrolę w NCNie. Informo Czarnka, który nic nie zrobił. Po 20 latach nieskazitelnej pracy przyjechał do Polski i jego kare się skończyła przez tego dyrektora i drugiego profesora. W 2020 r. Laura, z którą był, poszła imprezę z Drągiem, zdarzyło mu się użyć wobec niej siły. Najpierw go wspierała, potem by przeciwko. Nagrał ją jak mówiła o gwałcie na niej i nieprawidłowościach w NCNie. Nie wie czem zmieniła zdanie. To są dziwne układy.

W trakcie badania przedstawia "książkę", w której znajduje się korespondenc opiniowanego z profesorami Drągiem i Błockim.

Funkcjonowanie poznawcze

Na podstawie wywiadu, obserwacji i całości posiadanych danych można oszacow inteligencję badanego jako mieszczącą się w obszarze normy, bez cech upośledzen umysłowego. Kryterium rozwojowe, a więc linia życiowa opiniowanego nie wskazują na trudnos w funkcjonowaniu procesów poznawczych. Badany ma wykształcenie wyższe, uzyskał doktorat biologii. Pracował na zagranicznych unwersytetach. Od trzech lat jest bezrobotny.

Opiniowany wykazuje dostateczną wiedzę o otaczającym go świecie, a także praktycz umiejętności życiowe. Zna obowiązujące normy etyczne i prawne oraz reguły społecznej funkcjonowania. Myślenie przyczynowo-skutkowe przebiega u opiniowanego bez zakłóceń.

Opiniowany jest w pełni zorientowany co do miejsca, czasu i własnej osoby. Prawidłowo s przedstawia i podaje swoją datę urodzenia. Procesy pamięciowe oraz fluencja werbal (semantyczna oraz fonologiczna) przebiegają bez wyraźnych zakłóceń. Opiniowany nie prezentu zaburzeń mowy. Rozumie polecenia i potrafi się do nich prawidłowo zastosować. Funkcje pisan czytania przebiegają bez wyraźnych zakłóceń. Badanie procesów związanych z funkcja wykonawczymi, a przede wszystkim zdolności do celowego przeszukiwania matera utrzymywania i przerzutności uwagi, sekwencyjnego przetwarzania informacji oraz monitorowa własnego zachowania, nie wykazało odchyleń od normy.

W aktualnym badaniu testowym brak jest wyraźnych wskaźników osłabie

funkcjonowania procesów poznawczych na tle dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego.

Osobowość

Analiza skal kontrolnych w Minnesockim Wielowymiarowym Inwentarzu Osobowości MMPI-2 wskazuje, iż badany był w stanie zrozumieć pozycje testu. Profil jest prawdopodobnie trafny i nadaje się do interpretacji. Brak jest dowodów na wyolbrzymianie symptomów. Profil charakteryzuje zwykła obronność oraz umiarkowana skłonność do zaprzeczania.

Przeprowadzone badanie testowe wskazuje na występowanie u opiniowanego skarg somatycznych. Badany ma złe samopoczucie, nie czuje się zdrowy. Przedstawił się jako osoba niezadowolona ze swojej sytuacji życiowej. Badany zgłasza brak sił, energii do dawania sobie rady z problemami dnia codziennego. Ma małą zdolność do przeżywania radości i pozytywnych więzi, charakteryzuje go niewielki "potencjał hedonistyczny". Badany jest osobą niekonwencjonalną, ostrożną, nieufną, podejrzliwą, gniewną. Chrakteryzuje go poczucie nieprzystosowania, jest pełen obaw. Trzyma innych na dystans. Nie ma silnych więzi emocjonalnych z członkami rodziny. Ma silne poczucie sprawiedliwości, zaprzecza wrogim i agresywnym impulsom w sobie.

Całość posiadanych danych, w tym analiza akt sprawy, aktualne badanie kliniczne, rodzaj nawiązywanego kontaktu, zachowanie i wypowiedzi opiniowanego w trakcie badania sądowo-psychologicznego nie wskazują na występowanie głębokich zaburzeń osobowości ani przewlekłej choroby psychicznej w rozumieniu psychozy. Testowanie rzeczywistości jest zachowane.

Badany jest silnie skoncentrowany na udawadnianiu nieprawidłowości w Narodowym Centrum Nauki. Jego przekonania w tym obszarze są sztywne, silnie zabarwione emocjonalnie, uważa je za szczególnie ważne i słuszne; zajmują w jego systemie wartości centralne miejsce. Widoczna jest tendencja do zalegania afektu, trudności z pogodzeniem się z niepowodzeniem. Zaznacza się skrajna idea nadwartościowa, która destabilizuje funkcjonowanie psychospołeczne opiniowanego.

Z wywiadu od badanego wynika, że od trzech lat leczy się psychiatrycznie z powodu zaburzeń depresyjnych. Korzystał z wizyt u psychiatry w gabinecie prywatnym, a w ostatnim okresie z teleporad. Regularnie stosuje zalecaną farmakoterapię, która korzystnie wpływa na jego stan zdrowia psychicznego. Okresowo, w sytuacjach trudnych, zdarzają mu sie krótkotrwałe pogorszenia. Jego strategie radzenia sobie ze stresem nie są w pełni wydolne, mechanizmy obronne charakteryzuje niska elastyczność. Wskazane jest kontynuoawanie dotychczasowego leczenia psychiatrycznego.

W aktualnym badaniu psychologicznym opiniowany był spokojny w zachowaniu, bez tendencji do drażliwości czy spiętrzeń afektywnych. Nie prezentował wysokiego poziomu napięcia emocjonalnego. Jego wypowiedzi były okresowo chaotyczne, jednakże zgodne z tematem pytań. Spontanicznie nie wypowiadał treści o charakterze urojeniowym, nie zaobserwowano psychotycznych form zachowania. Przeprowadzone badanie testowe potwierdza dane z wywiadu i wskazuje na występowanie u opiniowanego zaburzeń adaptacyjnych o obrazie depresyjnym. Aktualnie pozostają one w częściowej remisji w związku z przyjmowaną przez opiniowanego farmakoterapią.

Czyny zabronione, jeśli zostały popełnione, nie były motywowane psychotycznie. Wynikały z funkcjonowania osobowościowego opiniowanego.

Wnioski

1. Aktualne badanie psychologiczne wskazuje na inteligencję mieszczącą się w obszarze normy, bez cech upośledzenia umysłowego przy braku wskaźników osłabienia funkcjonowania procesów poznawczych na tle dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego.
2. Badanie psychologiczne wskazuje na występowanie u badanego zaburzeń adaptacyjnych o obrazie depresyjnym, aktualnie w częściowej remisji objawowej, z towarzyszącą skrajną ideą nadwartościową Wskazane jest kontynuoawanie dotychczasowego leczenia psychiatrycznego.
3. Czyny zabronione, jeśli zostały popełnione, wynikały z funkcjonowania osobowościowego opiniowanego.

Biegły Sądu Okręgowego
w Krakowie
mgr Paulina Probulska-Jakobschy
specjalista-psycholog kliniczny